

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2420/2535

นางนวล วงสีสา

โจทก์

นายสมพงษ์ โพธิพิพัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายวัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาของโจทก์โต้แย้งว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองแต่ผู้เดียว จำเลยที่ 3 ไม่มีสิทธิครอบครองร่วมด้วย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ขณะโจทก์ยื่นคำฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 กำหนดจำนวนทุนทรัพย์มิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงไว้ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อมาได้มีการแก้ไขใหม่โดยกำหนดทุนทรัพย์มิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงไว้ไม่เกินสองแสนบาท และคดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวน 55,000 บาท จึงไม่อยู่ในบังคับที่ใช้กฎหมายใหม่ คดีของโจทก์ จึงไม่ต้องห้ามฎีกา และฎีกาของโจทก์ทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ให้จำเลยทั้งสี่และบริวารออกจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 702 ตำบลนาสีนวลอำเภอ

พัยคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามและให้จำเลยทั้งสี่ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 5,000 บาทนับแต่ปีพ.ศ. 2532 จนกว่าจะหยุดการทำละเมิดสิทธิของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 66)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เริงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ